

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

4^{ta.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1462

11 de septiembre de 2026

Presentado por el señor *González López*

Referido a la Comisión de

LEY

Para crear la “Ley para la Prevención del Aislamiento Social y la Soledad No Deseada de las Personas Adultas Mayores de Puerto Rico”; establecer el Programa Conecta 60+ bajo la coordinación de la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada; establecer mecanismos voluntarios de identificación, cernimiento, seguimiento y conexión con servicios para personas adultas mayores en riesgo de aislamiento social o soledad no deseada; autorizar acuerdos colaborativos con municipios, entidades gubernamentales, instituciones de salud, organizaciones comunitarias y entidades sin fines de lucro; establecer protocolos especiales durante emergencias; disponer medidas de confidencialidad, reglamentación, financiamiento e informes; armonizar esta Ley con la Ley 76-2013, según enmendada, y la Ley 121-2019, según enmendada; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La protección de las personas adultas mayores no puede limitarse a atender sus necesidades económicas o médicas. La integración social, el sentido de pertenencia, la participación comunitaria y la existencia de redes de apoyo son componentes indispensables de un envejecimiento digno, seguro y con autonomía.

En Puerto Rico, numerosas personas adultas mayores viven solas, han experimentado la pérdida de familiares, parejas o amistades, carecen de transportación adecuada o enfrentan limitaciones de movilidad y otras barreras que dificultan

mantener contacto continuo con sus comunidades. Estas circunstancias pueden producir aislamiento social, entendido como la ausencia o insuficiencia objetiva de relaciones y contactos, y soledad no deseada, que responde a la percepción subjetiva de que las relaciones disponibles no satisfacen las necesidades de compañía y conexión de la persona.

Aunque ambos fenómenos pueden coincidir, no son equivalentes ni constituyen, por sí solos, un diagnóstico médico o psicológico. Su atención requiere mecanismos sencillos, voluntarios y respetuosos de la autonomía que permitan identificar factores de riesgo, mantener comunicación periódica cuando la persona así lo consienta y facilitar su conexión con recursos existentes.

La Ley 121-2019, según enmendada, conocida como la “Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a Favor de los Adultos Mayores”, reconoce una política pública de protección, participación e integración de los adultos mayores. Asimismo, la Ley 76-2013, según enmendada, conocida como la “Ley del Procurador de las Personas de Edad Avanzada del Gobierno de Puerto Rico”, faculta a la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada a coordinar programas y servicios dirigidos a esta población. Estas disposiciones ofrecen el marco jurídico apropiado para que la Oficina encabece un esfuerzo intersectorial contra el aislamiento social y la soledad no deseada.

La Oficina administra y coordina diversos programas para personas adultas mayores y sus cuidadores. De igual modo, los municipios, las organizaciones de base comunitaria y religiosa, las entidades sin fines de lucro, las universidades, las instituciones de salud y los programas de voluntariado poseen recursos y experiencia que pueden articularse de forma más efectiva. La respuesta legislativa debe integrar y potenciar esa capacidad instalada, evitando la creación de estructuras burocráticas innecesarias o la duplicación de servicios.

La planificación del alta hospitalaria y la respuesta ante huracanes, terremotos, inundaciones, interrupciones prolongadas de servicios esenciales y otras emergencias presentan oportunidades particularmente importantes para detectar, con consentimiento, a personas que carecen de una red de apoyo suficiente. Un sistema

coordinado de referidos y contacto prioritario puede facilitar el acceso oportuno a transportación, alimentación, salud, vivienda, actividades comunitarias y otros apoyos ya disponibles.

El Programa Conecta 60+ se diseña como un mecanismo de coordinación y acceso, no como sustituto de servicios médicos, psicológicos, de emergencia, protección contra el maltrato o manejo de casos que correspondan bajo otras leyes. Su participación será voluntaria; la información recopilada se limitará a la estrictamente necesaria; y quedará prohibido utilizarla para fines comerciales, electorales o de proselitismo político.

Por todo lo anterior, esta Asamblea Legislativa entiende necesario establecer una política operacional uniforme que permita identificar voluntariamente a personas adultas mayores en riesgo, conectarlas con servicios y redes de apoyo, coordinar la colaboración municipal y comunitaria y fortalecer su protección durante emergencias, en armonía con la legislación vigente y con el uso prudente de los recursos públicos.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Artículo 1.- Título.

2 Esta Ley se conocerá como la “Ley para la Prevención del Aislamiento Social y la
3 Soledad No Deseada de las Personas Adultas Mayores de Puerto Rico”.

4 Artículo 2.- Definiciones.

5 Para propósitos de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que se
6 expresa a continuación:

7 (a) Aislamiento social.- Situación objetiva caracterizada por la ausencia o insuficiencia
8 de relaciones, contactos frecuentes o redes de apoyo familiar, comunitario o
9 social.

(b) Consentimiento.- Manifestación libre, específica, informada e inequívoca mediante la cual una persona adulta mayor acepta participar en el Programa o autoriza un referido, contacto o intercambio de información para los fines limitados de esta Ley.

(c) Oficina.- La Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada creada por la Ley 76-2013, según enmendada.

(d) Persona adulta mayor.- Toda persona de sesenta (60) años o más.

(e) Programa.- El Programa Conecta 60+ creado por esta Ley.

(f) Red de apoyo.- Conjunto de personas, entidades o recursos familiares, vecinales, comunitarios, municipales, públicos o privados con los que la persona adulta mayor mantiene o puede establecer relaciones de asistencia, compañía, participación o comunicación.

(g) Soledad no deseada.- Experiencia subjetiva de insatisfacción o malestar causada por la diferencia entre las relaciones sociales que una persona desea y aquellas que tiene disponibles.

Artículo 3.- Política pública.

Será política pública del Gobierno de Puerto Rico promover la conexión social, la participación comunitaria, la autonomía y el bienestar integral de las personas adultas mayores mediante mecanismos voluntarios, accesibles y respetuosos de su dignidad, dirigidos especialmente a quienes viven solos o presentan factores de riesgo de aislamiento social o soledad no deseada.

Artículo 4.- Creación del Programa Conecta 60+.

Se crea el Programa Conecta 60+, bajo la coordinación de la Oficina. El Programa constituirá un mecanismo de identificación voluntaria, cernimiento, seguimiento y conexión con servicios y redes de apoyo. La Oficina utilizará, en la mayor medida posible, los recursos humanos, programas, sistemas e infraestructura pública, municipal y comunitaria existentes.

El Programa no sustituirá los servicios médicos, psicológicos, de emergencia, protección contra el maltrato, manejo de casos u otros servicios especializados que correspondan bajo las leyes y reglamentos aplicables.

Artículo 5.- Participación voluntaria y consentimiento.

Toda participación en el Programa será voluntaria. Ninguna persona será inscrita, incorporada a un registro de seguimiento o sujeta a contacto periódico sin su consentimiento. La persona participante podrá limitar o retirar su consentimiento en cualquier momento, sin penalidad ni pérdida de otros beneficios o servicios a los que tenga derecho.

Lo anterior no impedirá que una entidad o persona cumpla con deberes de notificación, referido o intervención autorizados por otras leyes cuando exista sospecha de maltrato, abandono, explotación, negligencia, riesgo inminente para la seguridad u otra circunstancia que requiera actuación gubernamental.

Artículo 6.- Identificación y referido.

Podrán solicitar la participación o efectuar un referido inicial al Programa:

(a) la propia persona adulta mayor;

- 1 (b) un familiar, cuidador o integrante de su red de apoyo;
- 2 (c) un profesional de la salud o trabajador social;
- 3 (d) un municipio o consorcio municipal;
- 4 (e) una organización comunitaria, de base religiosa o sin fines de lucro;
- 5 (f) un hospital, centro de rehabilitación u otra institución de salud;
- 6 (g) una agencia o instrumentalidad gubernamental;
- 7 (h) una oficina legislativa de distrito; o
- 8 (i) cualquier otra persona o entidad autorizada mediante reglamento.

9 La Oficina deberá obtener y documentar el consentimiento de la persona adulta
10 mayor antes de completar su inscripción, iniciar seguimiento periódico o divulgar
11 información a una entidad colaboradora, salvo autorización legal expresa en contrario.

12 Artículo 7.- Cernimiento y nivel de apoyo.

13 La Oficina desarrollará una herramienta breve, accesible, culturalmente
14 adecuada y no invasiva para identificar factores de riesgo y determinar, con la
15 participación de la persona adulta mayor, el nivel de apoyo o frecuencia de contacto
16 que resulte apropiado. La herramienta podrá considerar, entre otros, los siguientes
17 factores:

- 18 (a) vivir solo;
- 19 (b) carecer de una red familiar, vecinal o comunitaria disponible;
- 20 (c) tener dificultades de transportación;
- 21 (d) haber experimentado recientemente la pérdida de una pareja, familiar, cuidador o
22 persona significativa;

- 1 (e) presentar limitaciones de movilidad o barreras sensoriales o de comunicación;
- 2 (f) haber reducido o cesado su participación social habitual;
- 3 (g) haber sido dado de alta recientemente de un hospital o centro de rehabilitación; y
- 4 (h) cualquier otra circunstancia pertinente identificada mediante reglamento.

5 El cernimiento no constituirá un diagnóstico médico o psicológico. Cuando sus
6 resultados sugieran la necesidad de evaluación o intervención profesional, la Oficina
7 orientará y referirá a la persona, con su consentimiento, al proveedor o servicio
8 correspondiente.

9 Artículo 8.- Servicios y actividades coordinadas.

10 Sujeto al consentimiento de la persona participante y a la disponibilidad de
11 recursos, el Programa podrá ofrecer, facilitar o coordinar:

- 12 (a) llamadas o comunicaciones periódicas de bienestar;
- 13 (b) orientación y referido a servicios existentes;
- 14 (c) conexión con programas municipales, centros comunales o centros de actividades
15 múltiples;
- 16 (d) actividades recreativas, educativas, culturales y comunitarias;
- 17 (e) programas de acompañamiento y voluntariado;
- 18 (f) programas intergeneracionales;
- 19 (g) asistencia para identificar y acceder a transportación disponible;
- 20 (h) orientación y conexión con servicios de alimentación, salud, vivienda, seguridad o
21 beneficios públicos;
- 22 (i) mecanismos de contacto prioritario durante emergencias; y

- (j) cualquier otra actividad compatible con los propósitos de esta Ley dirigida a fortalecer las redes sociales y de apoyo de la persona.

Artículo 9.- Facultades y deberes de la Oficina.

Además de las facultades conferidas por la Ley 76-2013, según enmendada, la Oficina deberá:

- (a) administrar y coordinar el Programa;
- (b) establecer procedimientos uniformes de consentimiento, cernimiento, referido, seguimiento y cierre de participación;
- (c) mantener un directorio actualizado de recursos gubernamentales, municipales y comunitarios;
- (d) establecer niveles de prioridad y frecuencia de contacto basados en factores objetivos de riesgo y en las preferencias de la persona participante;
- (e) adiestrar al personal, enlaces y voluntarios que participen en el Programa sobre trato digno, confidencialidad, límites de sus funciones, identificación de riesgos y procedimientos de referido;
- (f) establecer mecanismos accesibles para solicitar participación, modificar preferencias o retirar el consentimiento;
- (g) adoptar indicadores de desempeño que permitan evaluar alcance, continuidad de contacto, referidos completados y colaboración territorial, sin divulgar información personalmente identificable; y
- (h) realizar cualesquiera otras gestiones necesarias para implantar esta Ley.

Artículo 10.- Acuerdos colaborativos con los municipios.

La Oficina podrá formalizar acuerdos colaborativos con los municipios y consorcios municipales para designar enlaces del Programa, recibir referidos, efectuar contactos autorizados y conectar a las personas participantes con recursos locales. Los acuerdos deberán definir las funciones de cada parte, los estándares mínimos de servicio, los protocolos de confidencialidad, la capacitación requerida y los mecanismos de evaluación.

Los municipios podrán utilizar programas existentes de servicios a personas adultas mayores, centros comunales, centros de actividades múltiples, transportación y voluntariado para cumplir con los objetivos de esta Ley, sin que ello les imponga una obligación de incurrir en gastos no presupuestados ni de crear nuevas plazas.

Artículo 11.- Organizaciones colaboradoras y voluntariado.

La Oficina procurará integrar, mediante acuerdos escritos, a organizaciones sin fines de lucro, entidades de base comunitaria o religiosa, universidades, instituciones educativas y programas de voluntariado existentes. Dichos acuerdos deberán preservar el carácter secular y no discriminatorio de los servicios financiados o coordinados con recursos públicos y prohibir cualquier condición de participación basada en afiliación política o religiosa.

Toda persona voluntaria que tenga contacto directo y recurrente con participantes deberá completar el adiestramiento y cumplir con los requisitos de seguridad, verificación de antecedentes y supervisión dispuestos en la legislación y

reglamentación aplicables. El personal voluntario no realizará funciones profesionales para las cuales la ley exija licencia, certificación o autorización específica.

Artículo 12.- Planificación de alta y referidos desde instituciones de salud.

Se exhorta a los hospitales, centros de rehabilitación y demás instituciones de salud a incorporar, dentro de sus procesos de planificación de alta y sujeto al consentimiento de la persona, una orientación breve sobre el Programa y la posibilidad de referir a pacientes adultos mayores que puedan beneficiarse de sus servicios.

Ningún cernimiento o referido al Programa retrasará un alta médica ni será condición para recibir tratamiento, cubierta o cualquier otro servicio de salud. La divulgación de información de salud se limitará a la autorizada por la persona y se realizará conforme a la legislación federal y estatal aplicable.

Artículo 13.- Protocolo especial de emergencias.

La Oficina, en coordinación con el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, los municipios y las demás entidades pertinentes, desarrollará un protocolo para procurar contacto prioritario con las personas participantes que hayan consentido a dicho contacto y hayan sido identificadas como de mayor riesgo durante:

- (a) huracanes;
- (b) inundaciones;
- (c) terremotos;
- (d) interrupciones prolongadas de energía eléctrica, agua potable o telecomunicaciones;
- (e) emergencias de salud pública; y

1 (f) cualquier otra emergencia declarada por autoridad competente.

2 El protocolo establecerá prioridades de contacto, métodos alternos de
3 comunicación, procesos de escalamiento cuando no sea posible localizar a una persona,
4 coordinación con enlaces municipales y salvaguardas para el manejo de información. El
5 Programa no sustituirá el Sistema de Emergencias 9-1-1 ni los planes oficiales de
6 respuesta y desalojo.

7 Artículo 14.- Confidencialidad, privacidad y seguridad de la información.

8 Toda información recopilada al amparo de esta Ley será confidencial y se
9 limitará a aquella razonablemente necesaria para administrar el Programa, efectuar los
10 contactos consentidos y coordinar servicios. La Oficina deberá adoptar salvaguardas
11 administrativas, técnicas y físicas razonables; limitar el acceso al personal autorizado;
12 establecer periodos de retención y métodos seguros de disposición; y documentar el
13 consentimiento para toda divulgación, salvo que otra ley autorice o requiera dicha
14 divulgación.

15 La información no podrá utilizarse para fines comerciales, electorales,
16 partidistas, de recaudación de fondos o de proselitismo político o religioso. Ninguna
17 lista de participantes podrá ser compartida con campañas, comités políticos, candidatos,
18 partidos políticos o entidades dedicadas a fines electorales.

19 Artículo 15.- No duplicación y financiamiento.

20 Antes de desarrollar servicios adicionales, la Oficina identificará programas
21 gubernamentales, municipales y comunitarios existentes y procurará coordinar su
22 utilización para evitar duplicidad y maximizar los recursos disponibles.

La implantación de esta Ley se realizará inicialmente con cargo a los recursos existentes de la Oficina y de las entidades participantes, acuerdos colaborativos, fondos federales disponibles y compatibles con sus propósitos, aportaciones municipales voluntarias, donativos y cualesquiera asignaciones que posteriormente se autoricen. Nada de lo dispuesto en esta Ley se interpretará como una autorización para obligar fondos sin la correspondiente asignación o disponibilidad presupuestaria.

Artículo 16.- Informe anual.

No más tarde del 31 de marzo de cada año, la Oficina remitirá a la Secretaría de cada Cuerpo de la Asamblea Legislativa y publicará en su portal de Internet un informe sobre la implantación del Programa durante el año natural anterior. El informe incluirá, como mínimo:

- (a) el número agregado de personas participantes y referidos recibidos;
- (b) los municipios involucrados;
- (c) los tipos de servicios coordinados y referidos completados;
- (d) los acuerdos colaborativos vigentes;
- (e) los resultados generales medidos conforme a los indicadores adoptados;
- (f) los recursos utilizados y las fuentes de financiamiento; y
- (g) las recomendaciones administrativas o legislativas que estime pertinentes.

El informe no contendrá información personalmente identificable ni datos cuya divulgación permita razonablemente identificar a una persona participante.

1 Artículo 17.- Reglamentación.

2 La Oficina adoptará, dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes a la
3 aprobación de esta Ley, la reglamentación necesaria para implantar sus disposiciones,
4 conforme a la Ley 38-2017, según enmendada, conocida como la “Ley de Procedimiento
5 Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”. La Oficina podrá adoptar
6 inicialmente cartas circulares, guías o protocolos provisionales compatibles con esta Ley
7 para facilitar su implantación, sin menoscabar los requisitos de la Ley 38-2017, según
8 enmendada.

9 Artículo 18.- Interpretación y relación con otras leyes.

10 Esta Ley se interpretará en armonía con la Ley 76-2013, según enmendada,
11 conocida como la “Ley del Procurador de las Personas de Edad Avanzada del Gobierno
12 de Puerto Rico”; la Ley 121-2019, según enmendada, conocida como la “Carta de
13 Derechos y la Política Pública del Gobierno a Favor de los Adultos Mayores”; y las
14 demás leyes federales y estatales aplicables. En caso de conflicto, prevalecerá la
15 disposición que brinde mayor protección a los derechos, la autonomía y la
16 confidencialidad de la persona adulta mayor, salvo que una ley federal disponga otra
17 cosa.

18 Artículo 19.- Cláusula de Separabilidad.

19 Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo,
20 disposición, sección, subsección, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera
21 anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto
22 dictada no afectará, perjudicará ni invalidará el remanente de esta Ley.

1 El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la disposición específica así
2 anulada o declarada inconstitucional.

3 Si la aplicación de cualquier disposición de esta Ley a una persona o
4 circunstancia fuera invalidada o declarada inconstitucional, ello no afectará la
5 aplicación de las restantes disposiciones a otras personas o circunstancias.

6 Artículo 20.- Vigencia.

7 Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.